ZAKON

O KONCESIJAMA

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 14/2003 i 8/2008)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1

U svrhu stvaranja transparentnog, nedeskriminacijskog i jasnog pravnog okvira za uređivanje uvjeta: pod kojima se domaćim i stranim pravnim osobama mogu dodjeljivati koncesije i stimuliranje ulaganja stranog kapitala putem koncesija za osiguranje infrastrukture i usluga, te eksploatacije prirodnih resursa, financiranja i projektiranja izgradnje obnove, održavanja i korištenja infrastrukture i svih, za nju vezanih objekata i uređaja u oblastima koje su u nadležnosti Hercegbosanske županije (u daljem tekstu: Županija), ovim zakonom o koncesijama uređuje se predmet, postupak dodjele koncesija, nadležnost za dodjelu koncesija, ugovor o koncesiji, prava i obaveze koncesionara, rješavanje sporova, nadzor i druga pitanja od značenja za dodjelu koncesija na području Županije.

Članak 2

Pojmovi koji se koriste u ovome zakonu imaju sljedeća značenja:

- "koncesija" u smislu ovog zakona, je pravo obavljanja gospodarskih djelatnosti korištenjem prirodnih bogatstava, dobara u općoj uporabi i obavljanja djelatnosti od općeg interesa određenih ovim zakonom;

- "koncesor" označava Vladu Hercegbosanske županije, odnosno, ministarstvo ili drugo tijelo vlasti u Županiji koje odredi Vlada da dodjeljuje koncesiju;

- "koncesionar" domaća ili strana pravna osoba koja djelatnost obavlja sukladno zakonima F BiH, a kojoj se dodjeljuje koncesija i ima prava i obveze utvrđene ugovorom o koncesiji i ovim zakonom;

- "strana pravna osoba" označava pravnu osobu koja je propisima o stranim ulaganjima određena kao strana osoba.

Članak 3

Koncesija se daje pod uvjetom da se osigura:

1. racionalno korištenje prirodnog bogatstva ili dobra u općoj uporabi;

2. tehničko-tehnološko unaprjeđivanje djelatnosti koja je predmet koncesije, odnosno tehničko-tehnološko jedinstvo sustava u oblasti infrastrukture, djelotvorno funkcioniranje i racionalno upravljanje tim sustavima;

3. zaštita i unaprjeđivanje životne sredine sukladno propisima o zaštiti životne sredine.

Članak 4

Prirodna bogatstva i dobra u općoj uporabi, kao i objekti, uređaji i postrojenja koje koriste javna poduzeća čiji je osnivač Županija, odnosno jedinica lokalne samouprave, mogu se dati u koncesiju drugoj pravnoj osobi, pod uvjetom da ta javna poduzeća ne mogu osigurati njihovo racionalno korištenje, odnosno neometano funkcioniranje sukladno propisima kojima se uređuje obavljanje djelatnosti tih poduzeća.

Članak 5

Koncesija se može dodijeliti domaćoj ili stranoj pravnoj osobi.

Stranoj pravnoj osobi koncesija se dodjeljuje sukladno ovome zakonu i zakonima F BiH i Bosne i Hercegovine.

Članak 6

Koncesija se može dati na rok do 30 godina, u zavisnosti od predmeta koncesije i očekivane dobiti (profita) u obavljanju koncesijske djelatnosti.

Ako se pojave izuzetne okolnosti koje zahtjevaju ulaganja za koja je potreban dulji vremenski period, ugovoreni se rok može produljiti, ali ne može biti dulji od 50 godina. Ugovor o koncesiji može se obnoviti za period koji ne može biti dulji od polovine prvobitno ugovorenog roka.U rok trajanja koncesije ne uračunava se vrijeme koje je potrebno za obavljanje pripremnih radnji za izgradnju objekta, odnosno za početak obavljanja koncesijske djelatnosti.

Odluku o produljenju ili obnavljanju Ugovora iz predhodnog stavka donosi Vlada na prijedlog resornog ministarstva.

Vrijeme trajanja pripremnih radnji određuje se ugovorom o koncesiji.

II. PREDMET KONCESIJE

Članak 7

Predmet koncesije, prema odredbama ovoga zakona, je:

1. korištenje i izgradnja/dogradnja ili korištenje cesta i pripadajućih infrastrukturnih objekata, koji nisu u ovlasti Federacije BiH

2. korištenje vodotoka i drugih voda na prostoru Županije,

3. izgradnja hidroenergetskih objekata snage manje od 5 MW,

4. korištenje i izgradnja ili korištenje hidroakumulacija na prostoru Županije,

5. istraživanje i/ili korištenje energetskih i drugih mineralnih sirovina, uključujući i sve vrste soli i solnih voda utvrđenih posebnim zakonom,

6. korištenje građevinskog zemljišta,

7. lov i ribolov,

8. javni linijski prijevoz osoba,

9. korištenje ljekovitih, termalnih i mineralnih voda,

10. istraživanje i/ili korištenje nemetalnih mineralnih sirovina, uključujući sve sekundarne mineralne sirovine utvrđene posebnim zakonom,

11. hidromelioracijski sustav i sustav za vađenje materijala iz vodotoka i vodnih površina,

12. korištenje poljoprivrednog zemljišta,

13. hoteli i ostali turistički objekti,

14. izgradnja komunalnih objekata i obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno županijskom Zakonu o komunalnom gospodarstvu,

15. objekti i djelatnosti unutar zaštićenih područja, a koji nisu objekti prirodnog i graditeljskog nasljeđa,

16. pravo obavljanja djelatnosti javnih službi,

17. Izgradnja vjetro-parkova-vjetroelektrana za proizvodnju električne energije,

18. i drugi resursi, sadržaji i usluge koji spadaju u nadležnost Županije, a koji nisu određeni ovim zakonom.

U slučaju spora o nadležnosti između Federacije i Hercegbosanske županije za dodjelu koncesije, nadležna tijela uslaglašavaju uvjete i način dodjele koncesije.

Sporovi koji nastanu u svezi s nadležnosti između Federacije i Hercegbosanske županije rješava Specijalno zajedničko Povjerenstvo za koncesije iz članka 8. stavak 2. Zakona o koncesijama F BiH ("Službene novine F BiH", broj 40/02.).

III. DODJELA KONCESIJE

Članak 8

Odluku o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za određeno dobro donosi Vlada Županije na prijedlog resornog ministarstva.

U slučajevima kada Vlada Hercegbosanske županije odlučuje o pristupanju dodjeli koncesije za određeno dobro i kada se to dobro nalazi u cijelosti ili pretežno na području jedne općine, odnosno kada se posljedice dodjele koncesije odnose pretežno na tu općinu, odluku iz stavka 1. ovog članka donosi Vlada Županije na prijedlog resornog ministra i uz prethodnu suglasnost općinskog vijeća lokalne zajednice ili organa kojeg vijeće odredi, na čijem se području dodjeljuje koncesija.

Ukoliko općinsko vijeće lokalne zajednice ili organ kojeg vijeće odredi u roku od 30 dana od dana zatražene suglasnosti o tome ne odluči i obavijesti nadležno ministarstvo smatra se da je tražena suglasnost dana.

Prije utvrđivanja prijedloga odluke o pristupanju dodjele koncesije nadležno ministarstvo organizira izradu studije o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije, koju odobrava Vlada Županije.

Financijska sredstva za izradu studije osiguravaju se iz proračuna Županije a nadoknadit će se iz prihoda od koncesije čiji iznos određuje Vlada odlukom, na prijedlog resornog ministarstva.

Odlukom iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se kriteriji za dodjelu koncesije.

Odlukom Vlade o pristupanju dodjele koncesije određuje se ministarstvo nadležno za provođenje postupka dodjele koncesije.

Članak 9

Postupak odabira koncesionara provodi Povjerenstvo od 7 članova, uključujući predsjednika, njegova zamjenika.

Povjerenstvo imenuje Vlada Županije, na prijedlog Ministarstva gospodarstva.

Vlada može razrješiti Povjerenstvo iz stavaka 1. ovog članka i prije isteka roka od četiri godine na prijedlog Ministarstva gospodarstva ili po vlastitoj inicijativi.

Mandat Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka traje 4 godine.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Povjerenstva ne mogu biti pripadnici istoga konstitutivnoga naroda.

Članovi Povjerenstva imenuju se uzimajući u obzir njihovu stručnost iz područja prava, ekonomije, prostornog uređenja, zaštite okoliša i drugih područja, vodeći računa i o teritorijalnoj zastupljenosti.

Predsjednik Povjerenstva koordinira rad Povjerenstva i odgovoran je za rad Povjerenstva.

Ako je predsjednik odsutan ili nije u mogućnosti obnašati dužnost mijenja ga zamjenik predsjednika.

Povjerenstvo ima tajnika Povjerenstva kojeg na prijedlog Ministarstva gospodarstva imenuje Povjerenstvo.

Tajnik Povjerenstva obavlja stručne i tehničke poslove za Povjerenstvo.

Osoba koja je pravomoćno osuđena zbog kaznenog djela protiv imovine, gospodarstva, ustavnog poretka, zloporabe službene ili druge odgovorne dužnosti ne može biti imenovana za člana Povjerenstva.

Član Povjerenstva ne smije imati izravnih ili neizravnih interesa u bilo kakvoj aktivnosti koji bi doveli do sukoba osobnih interesa s njihovim službenim dužnostima.

Član Povjerenstva ne smije obnašati političku funkciju.

IV. NADLEŽNOSTI RESORNOG MINISTARSTVA

Članak 10

U nadležnosti resornog ministarstva su stručni i drugi poslovi u svezi s koncesijama, a osobito:

- priprema dokumentacije neophodne za određivanje predmeta koncesije (elaborati, analize, studije...),

- priprema prijedloga za donošenja odluke o pristupanju dodjeli koncesije,

- praćenje realizacije ostvarivanja prava i obveza koncesionara i pružanje stručne pomoći u ostvarivanju tih prava i obveza,

- praćenje cjelokupnog rada koncesionara u cilju osiguravanja opskrbe uslugama potrošača na odgovarajući način, a kojima se pri tomu naplaćuje odgovarajući iznos naknade,

- odobravanje rokova i uvjeta standardnog ugovora o pružanju usluga potrošačima,

- razmatranje žalbi potrošača u svezi s iznosom naknade ili uvjetima za opskrbu uslugama koncesionara,

- poslovi promidžbe u svezi s investicijama i drugim ulaganjima u Županiji, te promoviranje interesa Županije za ta ulaganja i

- obavljanje i drugih poslova u svezi s ulaganjem domaćih i stranih pravnih osoba.

Članak 11

U obavljanju poslova iz čl. 10. ovoga zakona resorno ministarstvo ostvaruje neposrednu suradnju s drugim ministarstvima i tijelima županijske uprave u pogledu pripreme stručne dokumentacije u pitanjima koja se u postupku za donošenje odluke o pristupanju dodjele koncesije, a koja su iz djelokruga rada tih ministarstava i drugih tijela uprave. Druga ministarstva i tijela uprave dužna su surađivati s resornim ministarstvom.

Za obavljanje određenih stručnih poslova resorno ministarstvo, uz suglasnost Koncesora, može:

- angažirati specijaliziranu konzultantsku tvrtku, drugu specijaliziranu instituciju ili stručnjake za ekonomsko-financijsku, pravnu ili tehničku oblast,

- utemeljiti stručno tijelo od predstavnika resornog ministarstva i drugih ministarstava, odnosno županijskih tijela.

Članak 12

Resorno minstarstvo najmanje jednom godišnje Koncesoru podnosi izvješće o realizaciji ugovora o koncesijama i o drugim bitnim pitanjima vezanim za dodjele koncesija, radi upoznavanja odnosno poduzimanja odgovarajućih mjera.

Koncesor najmanje jednom godišnje Skupštini podnosi izvješće o realizaciji ugovora o koncesijama i o drugim bitnim pitnjima vezanim za dodjele koncesija, radi upoznavanja odnosno poduzimanja odgovarajućih mjera.

V. PRIJEDLOG ZA PRISTUPANJE DODJELI KONCESIJA

Članak 13

Prijedlog za pristupanje dodjeli koncesije podnosi se Koncesoru.

Prijedlog iz st. 1. ovoga članka mogu podnijeti resorna ministarstva, druga tijela županijske uprave, nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave i zainteresirana pravna osoba.

Tijelo županisjke uprave, nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave i zaniteresirana pravna osoba, prijedlog iz st. 1. ovoga članka podnose putem resornog ministarstva, koje je dužno priložiti i svoje mišljenje o prijedlogu.

Prijedlog sadrži osobito:

- predmet koncesije,

- razloge za davanje koncesije, podatke o potrebnim novčanim i drugim sredstvima i rokovima za njihovo osiguravanje,

- rokove trajanja koncesije,

- temeljne uvjete za realizaciju koncesije, namjeni korištenja predmeta koncesije,

- ocjenu o očekivanim prihodima i rashodima u svezi s predmetom koncesije za sve vrijeme za koje se daje koncesija i tehnološke mogućnosti za njezino izvršavanje,

- podatke o utjecaju na infrastrukturu i druge gospodarske oblasti kao i utjecaju koncesijske djelatnosti na jedinstvo tehničkotehnoloških sustava i njihovo djelotvorno funkcioniranje i racionalno upravljanje,

- način plaćanja, odnosno davanja jamstava i drugih sredstava osiguranja za izvršavanje koncesijskih obveza i visinu kaucije za sudjelovanje na licitaciji,

- ocjenu o utjecaju djelatnosti koja je predmet koncesije na životnu sredinu,

- ocjenu o potrebnom broju radnih mjesta i kvalificirane radne snage u svezi s izvršavanjem koncesije,

- podatke o neophodnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,

- druge podatke vezane za specifičnost predmeta koncesije.

- a kada prijedlog podnosi zainteresirana osoba i podatke o njoj (naziv tvrtke, osobno ime, dokaz o registraciji...).

Prijedlog za donošenje odluke o pristupanju dodjele koncesije za izgradnju komunalnih ob jekata, odnosno za obavljanje komunalne djelatnosti priprema nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave sukladno ovome zakonu i dostavlja ga resornom ministarstvu.

Prijedlog iz prethodnog stavka može podnijeti zainteresirana pravna ili fizička osoba zu suglasnost jedinice lokalne samouprave

VI. ODLUKA O PRISTUPANJU DODJELE KONCESIJE

Članak 14

Odluku o pristupanju dodjele koncesije donosi Koncesor na temelju ekonomskih, financijskih, socijalnih, već date suglasnosti općinskog vijeća lokalne zajednice ili organa kojeg vijeće odredi i drugih pokazatelja i analiza utjecaja radova i objekata na životnu sredinu za predmetnu koncesiju.

Odluka o pristupanju dodjele koncesije objavljuje se u "Narodnim novinama HBŽ".

Članak 15

Odluka o pristupanju dodjele koncesije sadrži:

1. predmet koncesije i određivanje područja na kojem će se vršiti koncesijska djelatnost,

2. rok trajanja koncesije,

3. način davanja koncesije,

4. uvjete koje mora ispunjavati koncesionar,

5. vrstu, visinu i način plaćanja kaucije za sudjelovanje u nadmetanju,

6. kriterije na temelju kojih se bira najpovoljnija ponuda (bonitet, odnosno financijsko stanje podnositelja ponude, ponuđene visine koncesijske naknade, kao i visina sudjelovanja u ostvarenoj dobiti i drugo),

7. uvjete i način obavljanja koncesijske djelatnosti (uvjeti i način pružanja usluga korisnicima),

8. uvjete u pogledu zaštite životne sredine,

9. vrstu i visinu jamstva ili drugih sredstava osiguravanja za izvršavanje koncesije,

10. način određivanja koncesijske naknade,

11. temeljne elemente oglasa o nadmetanju,

12. druge elemente od značenja za uređivanje međusobnih prava i obveza koncesora i koncesionara (angažiranje domaćih izvođača, opreme, radne snage i dr.),

13. druga pitanja od značenja za određenu koncesiju.

Ako je predmet koncesije revitalizacija, rekonstrukcija i modernizacija postojećih objekata, odluka o pristupanju dodjele koncesije sadrži i visinu ulaganja koja se utvrđuje u odnosu na vrijednost objekata koji su predmet koncesije.

VII. NAČINI DAVANJA KONCESIJE

Članak 16

Koncesija se dodjeljuje na temelju provedenog javnog nadmetanja (tender) ili nadmetanja po pozivu, o čemu odlučuje koncesor.

Članak 17

Koncesor će donijeti odgovarajuće akte kojima će regulirati:

- postupak podnošenja zahtjeva, provedbe tendera, odnosno pozivnog natječaja, te prosudbe za najpovoljniju ponudu koncesionara i drugim pitanjima vezanim za postupak odabira koncesionara i za rad Povjerenstva,

- pitanja vezana za troškove nastale u koncesijskom postupku, te po potrebi o:

- koncentraciji vlasništva i mjerama čiji je cilj omogućavanje rasta konkurencije u određenom sektoru, ako ovo pitanje nije regulirano drugim propisima,

- načinu rješavanja sporova,

- utvrđivanju naknada.

Akti iz st. 1. ovoga članka, osim alineje 2., objavit će se u "Narodnim novinama HBŽ".

Članak 18

Resorno ministarstvo objavljuje tender ili nadmetanje po pozivu.

Poziv na tender objavljuje se u najmanje dva dnevna lista dostupna na području F BiH.

Članak 19

Poziv na tender sadrži:

1. predmet koncesije,

2. vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

3. određenje mjesta, odnosno područja u kojem će se obavljati djelatnost iz predmeta koncesije,

4. obvezu koncesionara i rok rješavanja imovinsko-pravnih odnosa,

5. naknadu za koncesiju,

6. obvezne uvjete i standarde za obavljanje djelatnosti, odnosno usluga,

7. uvjete raskida ugovora o koncesiji,

8. informaciju o pravu mjerodavnih tjela na nadzor nad ostvarivanjem koncesije,

9. informaciju o namjeri, odnosno ograničenju dodjele koncesije za istu djelatnost na području mjerodavnosti koncesora drugom koncesionaru,

10. rok za podnošenje ponuda,

11. kriterij za odabir najpovoljnije ponude,

12. uvjete obavljanja djelatnosti koji proizilaze iz zakonskih odredaba i standarda,

13. postupak provođenja odabira najpovoljnije ponude,

14. jamstva glede plaćanja i povrata korištenih dobara, pod uvjetom da obavljanje djelatnosti iz predmeta koncesije zahtjeva dodjeljivanje dobara u posjed,

15. Definiranje načela i metoda promjene iznosa naknade,

16. eventualne određene olakšice,

17. naknada za sudjelovanje na tenderu - javnom oglasu

18. druga pitanja od značenja za pojedinu koncesiju.

U slučaju da koncesor nije izradio studiju o ekonomskoj opravdanosti Povjerenstvo može zahtjevati da javni poziv uključuje i obavezu ponuditelja da izradi studiju o ekonomskoj opravdanosti u sklopu kojeg će biti sadržane i procjene u svrhu zaštite okoliša.

Suglasnost na opravdanost realizacije projekta kojeg je dala studija daje Vlada na prijedlog nadležnog ministarstva.

Članak 20

Rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od 30 dana niti dulji od 90 dana od dana objave poziva za tender, odnosno pozivni natječaj.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude donosi se najkasnije u roku od 90 dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

VIII. POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE TENDERA, ODNOSNO POZIVNOG NATJEČAJA

Članak 21

Povjerenstvo iz članka 9. ovoga zakona, po okončanju tendera, odnosno pozivnog natječaja vrši pregled dostavljenih ponuda, sastavlja zapisnik i izvješće o rezultatima tendera, odnosno pozivnog natječaja i dostavlja ga koncesoru u roku od 45 dana od dana okončanja natječaja.

Članak 22

Ako je u svezi s postupkom dodjele koncesije potrebno obaviti poslove koji zahtjevaju posebno stručno znanje (procjena vrijednosti, procjena opravdanosti i učinkovitosti ulaganja i namjene koncesije, procjena utjecaja na okoliš, procjena mjera i sredstava za otklanjanje eventualnih negativnih učinaka i sl.), Povjerenstvo može utemeljiti posebne stručne skupine ili takve poslove povjeriti pravnim i fizičkim osobama stručno osposobljenim za njihovo obavljanje.

Članak 23

Nakon obavljenog posla Povjerenstvo koncesoru podnosi izvješće s prijedlogom odluke o izboru koncesionara.

Kod pripremanja prijedloga odluke iz st. 1. ovoga članka Povjerenstvo osobito prosuđuje:

- poslovni ugled podnositelja ponude,

- sposobnost za ostvarivanje koncesije,

- povoljnost ponude (tehnička i financijska),

- utjecaj na očuvanje i zaštitu okoliša.

IX. ODLUKA O ODREĐIVANJU KONCESIONARA

Članak 24

Odluku o određivanju koncesionara donosi Koncesor.

Članak 25

Odluka o dodjeli koncesije sadrži osobito:

- predmet koncesije,

- naziv koncesionara,

- rok za zaključenje ugovora o koncesiji.

- ministarstvo ili drugo tijelo koje odredi koncesor-Vlada, a koje će u ime koncesora zaključiti Ugovor o koncesiji.

Odluka iz st. 1. ovoga članka objavljuje se u "Narodnim novinama HBŽ".

Članak 26

Na temelju provedenog postupka za davanje koncesije koncesor obavješćuje sve sudionike o rezultatima postupka, odnosno određivanju koncesionara.

Članak 27

Sudionici tendera, odnosno pozivnog natječaja, imaju pravo na povrat uplaćene kaucije na način utvrđen pozivom na tender, odnosno oglašavanjem pozivnog natječaja.

Prava iz st.1. ovoga članka nema sudionik koji je odabran ako odustane od zaključenja ugovora o koncesiji, pod uvjetom utvrđenim u pozivu, odnosno oglasu iz st. 1. ovoga članka.

X. PREISPITIVANJE ODLUKA O DODJELI KONCESIJE

Članak 28

Nezadovoljni sudionik tendera, odnosno pozivnog natječaja može, u roku od 15 dana od dana prijama odluke o određivanju koncesionara, koncesoru podnijeti zahtjev za preispitivanjem odluke.

Zahtjev iz st. 1. ovoga članka može se podnijeti iz razloga koji su u čl. 246. Zakona o uprav nom postupku (u daljnem tekstu: ZUP) određeni kao razlozi za pokretanje obnove postupka.

Postupak preispitivanja Odluke o dodjeli koncesije iz razloga navedenih u st. 2. ovoga članka može se voditi i po službenoj dužnosti do dana početka relizacije ugovora o koncesiji.

Postupak iz st. 2. i 3. ovoga članka vodi se sukaldno čl. 253-257. ZUP-a.

Odluka o dodjeli koncesije može se mijenjati i poništiti u svezi s upravnim sporom, sukladno članku 258. ZUP-a.

Koncesor može ispraviti odluku ako u njoj postoji pogreška u pisanju ili računanju ili bilo koja tehnička pogreška, na svoju inicijativu ili po zahtjevu zainteresirane stranke.

Članak 29

Akt donesen po prigovoru iz čl. 28. st. 1. konačan je. Protiv njega se može pokrenuti upravni spor pred Županijskim sudom u Livnu.

XI. SAMOINICIJATIVNA PONUDA

Članak 30

U slučaju da ponuđač podnese prijedlog za dodjelu koncesije za koju nije raspisan tender, koncesor procjenjuje postojanje interesa za tu koncesiju.

Postupak dodjele koncesije provodi se na način propisan ovim zakonom.

XI. UGOVOR O KONCESIJI

Članak 31

Ugovor o koncesiji s koncesionarom, u ime koncesora zaključuje ministar zadužen za oblast koja je predmet koncesije (u daljnjem tekstu: resorni ministar), sukladno uvjetima utvrđenim u odluci o pristupanju dodjele koncesije i ovim zakonom, a ako je koncesionar strana pravna osoba i s propisima o stranim ulaganjima, u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke kojom je određen koncesionar.

Ugovor se zaključuje u pisanom obliku.

Članak 32

Ugovor o koncesiji osobito sadrži odredbe o:

1. ugovornim stranama, predmetu koncesije, uvjetima, načinu i vremenu korištenja predmeta koncesije, te vremenu

trajanja pripremnih radnji,

2. roku trajanja koncesije i uvjetima pod kojim se taj rok može produljiti, a kad je predmet koncesije korištenje mineralnih sirovina i podatke o eksploatacijskim zalihama,

3. radnjama vezanim za dobivanje potrebnih ovlaštenja za provedbu aktivnosti sukladno ugovoru o koncesiji,

4. mjerama za omogućavanje financiranja projekta (načinu i rokovima osiguranja sredstava za financiranje koncesijske djelatnosti i dinamici njihova ulaganja, visini i načinu osiguranja jamstava za izvršavanje koncesijske obveze),

5. uvjetima investiranja i obavljanja koncesijske djelatnosti,

6. olakšicama i korištenju zemljišta,

7. sredstvima i imovini koju na raspolaganje daje Županija,

8. određivanju i usklađivanju tarifa, standardima proizvoda i usluga, uključujući i obvezu pružanja sigurne usluge korisnicima po najnižim cijenama s obzirom na okolnosti,

9. koncesijskoj naknadi (visina, rokovi, uvjeti i način plaćanja),

10. pravima i obvezama u pogledu poduzimanja mjera osiguranja opće sigurnosti i zaštite životne sredine,

11. obvezi revitalizacije obnovljenog prirodnog bogatstva, odnosno rekultivizacije neobnovljenog prirodnog bogatstva,

12. uvjetima raskida ugovora i posljedicama raskida, načinu rješavanja sporova i primjeni mjerodavnog prava, uključujući arbitražu ako se ugovorne strane o tomu dogovore,

13. sankciji i naknadi za neispunjavanje obveza ugovornih strana,

14. pravu na prijenos koncesije,

15. uvjetima za obnavljanje ugovora,

16. vremenu i načinu predaje objekta, postrojenja ili pogona i stanju u kome se mora predati objekat,

17. opisu događaja koji se smatraju višom silom,

18. drugim odredbama o kojima se sporazumno dogovore ugovorne strane.

Sastavni dio ugovora mogu biti i svi prilozi koji sadrže određene detaljne sporazume, tehničke uvjete, financijska jamstva ili druge dokumente za koje su ugovorne strane utvrdile da se smatraju sastavnim dijelom ugovora.

Ugovorom se određuje i način međusobnog izvještavanja o realiziranju ugovora, odnosno način vršenja kontrole te realizacije i ostvarivanja prava i obveza koncesionara i koncesora.

Članak 33

Ako je koncesija dana većem broju osoba, ugovor o koncesiji s resornim ministrom zaključuje svaki od koncesionara ili osoba ovlaštena od tih koncesionara.

Kad je predmet koncesije izgradnja komunalnih objekata radi obavljanja komunalne djelatnosti, ugovor zaključuju koncesionar i nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave.

Članak 34

Ugovor o koncesiji zaključen suprotno odredbama ovoga zakona ništavan je.

Članak 35

Resorni ministar jedan primjerak ugovora o koncesiji dostavlja Ministarstvu financija Hercegbosanske županije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo financija), te jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi predmet koncesije, u roku od 8 dana od dana zaključivanja ugovora o koncesiji.

Članak 36

Ugovor o koncesiji se, u roku predviđenim člankom 35. ovoga zakona, dostavlja nadležnom sudu radi upisa koncesije u zemljišne knjige.

Članak 37

Registar svih zaključenih ugovora o koncesiji vodi Ministarstvo financija.

Način i vođenje registra ugovora o koncesiji utvrđuje ministar financija u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 38

Koncesijski se odnos raskida:

1. ako je koncesionar nelikvidan ili ako bankrotira,

2. ako koncesionar ili koncesor ne ispuni svoje obveze,

3. ako je pravomoćnom sudskom presudom koncesionaru zabranjeno obavljanje djelatnosti koje je predmet koncesije,

4. ako koncesionar nije u roku započeo, odnosno završio radove koje je trebao izvesti prema ugovoru,

5. ako koncesionar samovoljno izvrši promjene na postrojenjima koje koristi pri ostvarivanju koncesije,

6. ako koncesionar ne održava objekte i postrojenja ili samovoljno mijenja uvjete pod kojima je dodijeljena koncesija,

7. ako koncesionar ne plaća ili neredovito plaća koncesijsku naknadu,

8. ako se vršenjem koncesijske djelatnosti dovodi u opasnost životna sredina ili zakonom zaštićena područja i objekti, koja se u vrijeme davanja koncesije nije mogla predvidjeti,

9. u slučaju rata ili nekog drugog razloga koji uzrokuje objavu ratnog stanja,

10. u slučaju nemogućnosti obavljanja djelatnosti zbog znatnijeg oštećenja objekta koncesije,

11. u drugim slučajevima predviđenim ugovorom.

Ugovorom o koncesiji uređuju se međusobna prava i obveze za slučaj raskida koncesijskog odnosa.

Članak 39

Koncesijski odnos prestaje:

1. istekom ugovorenog roka,

2. otvaranjem stečajnog postupka nad koncesionarom,

3. prestankom postojanja predmeta koncesije,

4. raskidom ugovora o koncesiji,

5. otkupom koncesije,

6. oduzimanjem koncesije,

7. iz drugih razloga utvrđenih ugovorom o koncesiji.

U slučaju prestanka koncesije zbog isteka vremena za koje je dodijeljena, koncesor može odlučiti da se koncesija, bez provođenja tendera ili pozivnog natječaja, neposredno dodijeli dotadašnjem korisniku koncesije, pod uvjetom da se time osigurava nastavak namjenskog korištenja koncesije i da se to ne protivi javnom interesu.

Koncesijski ugovor može prestati sporazumnim ili jednostranim raskidom ugovora.

Koncesijski odnos može prestati otkupom koncesije od strane koncesora, kad je to predviđeno ugovorom o koncesiji, kojim se utvrđuju uvjeti i način otkupa koncesije, a izuzetno ako to nalaže opći interes, otkup koncesije može se vršiti pod uvjetima i na način utvrđen propisima o eksproprijaciji i uvjetima utvrđenim ugovorom o koncesiji.

Oduzimanje koncesije vrši se pojedinačnim aktom koji donosi koncesor, ako koncesionar ne obavlja koncesijsku djelatnost dulje od godinu dana, ako ne izvršava ugovorom preuzete obveze, kao i ako se obavljanjem koncesijske djelatnosti ugrožava životna sredina i zdravlje ljudi, a mjere predviđene posebnim propisima nisu dovoljne da se to spriječi, na način i pod uvjetima utvrđenim ugovorom.

Članak 40

Danom prestanka koncesije, nekretnine, objekti, uređaji, postrojenja i druga sredstva iz okvira predmeta koncesije postaju svojina Županije, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Koncesionar predaje nekretnine, objekte, uređaje i postrojenja iz stavka 1. ovoga članka, u stanju koje osigurava njihovo neometano korištenje i funkcioniranje, uzimajući u obzir vrijeme korištenja objekta (amortizacija).

Danom prestanka koncesije prestaje pravo koncesionara na korištenje prirodnih bogatstava i dobara u općoj uporabi za obavljanje djelatnosti ili usluga.

Članak 41

Resorni ministar ili bilo koja od zainteresiranih osoba može pohraniti jedan ovjeren primjerak odluke ili naloga koji je

donesen sukladno ovome zakonu u pisarnici nadležnog suda, gdje je koncesionar registriran, sukladno zakonima F BiH.

Pohranjena odluka ili nalog ima istu snagu i djelovanje kao i odluka nadležnog suda gdje je koncesionar registriran sukladno zakonima F BiH.

XIII. OSTVARIVANJE KONCESIJSKIH PRAVA I OBVEZA

Članak 42

Koncesionar ima pravo posjedovanja i korištenja sredstava i imovine koju mu koncesor stavi na raspolaganje, sukladno ugovoru o koncesiji.

Članak 43

Dionički kapital koncesionara u vlasništvu je osoba navedenih u tenderskoj dokumentaciji. Ne može se prenijeti izravno ili neizravno više od 15% glasačkih prava ukoliko se ne dobije odobrenje od koncesora.

Koncesionar je dužan obavljati djelatnost koja je ugovorom o koncesiji utvrđena kao predmet koncesije i ne može je proširiti izvan obima utvrđenog ugovorom o koncesiji.

Koncesionar priprema standardne ugovore o pružanju usluga kojima se uređuje poslovni odnos koncesionara i korisnika usluga, a koje odobrava resorni ministar, uz prethodnu suglasnost Koncesora.

Članak 44

Koncesionar gradi, održava i koristi objekte i obavlja koncesijsku djelatnost, odnosno koristi dobra od općeg interesa sukladno propisima kojima se uređuje prostorno i urbanističko planiranje i korištenje dobara od općeg interesa, uvjeti i način obavljanja djelatnosti koja je predmet koncesije, kao i prema svim važećim propisima u oblasti zaštite životne sredine.

Na predmetu koncesije koncesionar stječe pravo korištenja i upravljanja na način i pod uvjetima predviđenim Odlukom o pristupanju dodjele koncesije i ugovorom o koncesiji, te sukladno zakonu.

Članak 45

Koncesionar može dobivenu koncesiju prenijeti na drugu pravnu osobu, na način i pod uvjetima predviđenim ugovorom o koncesiji.

O prijenosu koncesije zaključuje se poseban ugovor na koji suglasnost daje Koncesor.

Prigodom razmatranja zahtjeva za suglasnost o prijenosu koncesije uzima se u obzir osobito:

- financijsko stanje predloženog novoga koncesionara,

- stručnost i sposobnost novoga predloženog koncesionara da pruža usluge i izvršava svoje obveze iz ugovora o koncesiji i

- utjecaj koji će dodijeljena koncesija imati na koncentaraciju vlasništva u određenom sektoru djelatnosti.

Novi koncesionar preuzima prava i obveze prethodnog koncesionara.

Ugovor o prijenosu koncesije zaključen bez suglasnosti koncesora ništavan je.

U slučaju da koncesionar nije ispunio obvezu prema međunarodnoj financijskoj instituciji čiji je član BiH, ugovor o koncesiji može se prenijeti na odnosnu instituciju bez suglasnosti koncesora.

U slučaju prestanka rada koncesionara koncesija se može prenijeti na njegovog pravnog sljednika, uz uvjete koje odredi koncesor.

Članak 46

Uvećanje vrijednosti objekata, uređaja i postrojenja u svojini Županije, odnosno jednice lokalne samouprave koji su u funkciji korištenja predmeta koncesije, odnosno kojima se pridonosi njegovoj namjenskoj uporabi, nastale pri vršenju koncesijske djelatnosti, svojina je Županije, odnosno jedinice lokalne samouprave, ako ugovorom o koncesiji nije drukčije određeno.

Prestankom obavljanja koncesijske djelatnosti koncesionar ima pravo na naknadu za učinjena poboljšanja, u smislu stavka 1. ovoga članka, samo ako je to utvrđeno ugovorom o koncesiji.

Članak 47

Nađene predmete u zemljištu koji predstavljaju povijesne, kulturne ili prirodne vrijednosti, koncesionar je dužan bez naknade predati Koncesoru.

Ako bi dalje izvođenje radova moglo ugroziti cjelinu, odnosno vrijednost nađenog predmeta, koncesionar je dužan obustaviti radove i o tome obavijestiti tijelo nadležno za poslove zaštite povijesnih, kulturnih i prirodnih vrijednosti.

Ugovorom se uređuju međusobna prava i obveze koncesionara i Koncesora u slučaju iz stavka 2. ovog članka.

Članak 48

Ukoliko tijekom trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebito ograničiti opseg koncesije ili tražiti prilagođavanje s novonastalom situacijom, koncesionar je dužan izvršiti radnje, odnosno mjere koje mu s tim u svezi naloži Koncesor.

U slučaju iz st. 1. ovoga članka koncesionar ima pravo na naknadu stvarne štete bez prava na naknadu štete zbog izgubljene dobiti.

Članak 49

Koncesionar ima prava utvrđena zakonom i ugovorom o koncesiji.

Ako se poslije zaključenja ugovora o koncesiji izmijene propisi na temelju kojih je ugovor zaključen, na odnose utvrđene tim ugovorom primjenjuju se odredbe propisa koji su bili na snazi na dan zaključenja ugovora, odnosno izmijenjeni propisi ako je to za koncesionara povoljnije.

Članak 50

Ako se u svezi s davanjem koncesije mora izvršiti eksproprijacija, odnosno uređenje građevnog zemljišta, troškovi eksproprijacije, odnosno uređenja građevnog zemljišta, padaju na teret koncesionara, s tim što se ugovorom o koncesiji utvrđuju način i rokovi plaćanja troškova.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, utvrđivanje općeg interesa i eksproprijacija vrši se po hitnom postupku.

Ako nadležno tijelo, primjenom propisa o eksproprijaciji, donese akt kojim se ograničava pravo korištenja izgrađenih objekata koji su predmet koncesije, koncesionar ima pravo na naknadu koja ne može biti manja od tržišne.

XIV. KONCESIJSKA NAKNADA

Članak 51

Za dobivenu koncesiju plaća se naknada (u daljem tekstu: koncesijska naknada) sukladno Odluci o pristupanju dodjeli koncesije i ugovoru o koncesiji.

Članak 52

Koncesijska se naknada određuje u zavisnosti od vrste, kvalitete, odnosno kategorije, količine, namjene i tržišne cijene prirodnog bogatstva ili dobra u općoj uporabi, odnosno u zavisnosti od vrste djelatnosti, tržišnih uvjeta poslovanja, roka trajanja koncesije, ugovorenog rizika i očekivane dobiti (profita).

Članak 53

Naknade za koncesiju utvrđene ugovorom predstavljaju prihod Županije i općina na čijem se području predmet koncesije nalazi, a sukladno propisima Vlade Županije.

Troškovi nastali u postupku pripreme i provođenja dodjeljivanja koncesije naknađuju se iz naknade za koncesiju.

Članak 54

Naknada za koncesiju ne može se smanjiti za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji.

XV. POVLASTICE

Članak 55

Porezne i druge olakšice i oslobađanje koncesionara ostvaruje na način i pod uvjetima koji važe za ulaganje kapitala strane pravne osobe u domaću pravnu osobu, sukladno zakonu.

Promjene propisa iz stavka 1. ovoga članka, neće se primjenjivati na koncesionara ukoliko su za njega nepovoljnije u odnosu na olakšice, odnosno oslobađanja koja su važila na dan zaključenja ugovora o koncesiji.

XVI. RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 56

Za rješavanje sporova nastalih u slučaju postupanja suprotno odredbama ovoga zakona nadležan je Županijski sud u

Livnu.

XVII. NADZOR

Članak 57

Nadzor nad provedbom ovoga zakona, propisa donesenih na temelju ovoga zakona i ugovora o koncesiji obavljaju Koncesor i resorno ministarstvo.

Tijela iz st. 1. ovoga članka vrše nadzor i nad ugovorima o koncesijama čiji je predmet određen u članku 7. ovoga zakona, a koji su zaključeni prije stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 58

Nadzor nad ispunjenjem financijskih prava i obveza iz ugovora o koncesiji sklopljenih sukladno ovome zakonu, te ugovora o koncesiji sklopljenih prije stupanja na snagu ovoga zakona, obavlja Ministarsvo financija.

Ministarstvo iz st. 1. ovoga članka dužno je svakih šest mjeseci obavješćivati Koncesora o financijskim efektima zaključenih ugovora o koncesijama.

Članak 59

Tijela iz članaka 57. i 58. ovoga zakona mogu u pisanom obliku ovlastiti i drugu osobu da obavlja provjeru rada koncesionara.

Članak 60

Nadzor nad radom koncesionara podrazumijeva da osoba ovlaštena za nadzor može:

- stupiti u objekt ili imovinu koncesionara u bilo koje primjereno vrijeme,

- proučiti i umnožiti knjige, zapisnike, izvješća, spise i druge dokumente koji se odnose na aktivnosti koncesionara i

- zahtijevati dostavljanje bilo kojega podatka ili dokumenta koji je neophodan radi primjene ovoga zakona.

Osoba kojoj su povjereni na čuvanje, u posjed ili kontrolu knjige, zapisnici, izvješća, spisi i drugi dokumenti omogućit će, na zahtjev ovlaštene osobe, pristup i provjeru istih.

Ovlaštena je osoba dužna dokazati službeni identitet.

Koncesionar ni bilo koja druga osoba ne smije ometati rad ovlaštene osobe, dati ili ovjeriti lažnu izjavu prigodom provođenja nadzora ili provjere.

Nakon izvršenog nadzora nad radom koncesionara, tijelo koje vrše nadzor, po potrebi, Koncesoru predlažu poduzimanje odgovarajućih mjera sukladno Zakonu o upravnom postupku i drugim odgovarajućim zakonima.

Odluka koncesora iz. st. 5. ovoga članka konačna je.

XVIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 61

Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 10. 000,00 KM kaznit će se za gospodarski prijestup koncesionar koji da lažne izjave radi osiguranja trasfera udjela, dionica ili uvjerenja o dionicama, ili na temelju kojih Koncesor izda ovlaštenje za transfer.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 5000,00 KM kaznit će se za gospodarski prijestup odgovorna osoba koncesionara za radnje iz st. 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 do 1000,00 KM kaznit će se za prekršaj osobe iz st. 1. i 2. ovoga članka ako:

a) propuste ili odbiju popuniti ili vrate nepopunjene dokumente na način propisan ovim zakonom,

b) propuste ili odbiju odgovoriti na pitanja koja se postavljaju u dokumentima,

c) namjerno daju pogrešan odgovor na neko od pitanja,

d) propuste odgovoriti na pitanja kojima se mogla utvrditi činjenica za koju se upit vrši,

e) na zahtjev resornog ministarstva, Koncesora, njihovog ovlaštenog predstavnika ili druge osobe ovlaštene za vršenje provjere knjiga, dokumenata, računa, arhive ili zapisnika više koncesionara, odbije predočiti tražene podatke,

f) propuste ili odbiju obaviti neku dužnost koja im se povjeri, a za koju nije utvrđena kazna,

g) propuste ili odbiju izvršiti zahtjev ili nalog koji izda resorno ministarstvo, odnosno Koncesor ili presudu nadležnog suda.

U smislu st. 3. ovoga članka radnja, propust ili pogreška bilo koje odgovorne osobe, službenika, agenta ili druge osobe koja djeluje u ime ili je zaposlena kod nekog koncesionara i djeluje u okviru svoga posla i uputa, u svakom se slučaju smatra činom, propustom ili pogreškom toga koncesionara.

XIX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 62

Koncesor će, u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona, utemeljit Povjerenstvo koje će izvršiti reviziju ugovora sklopljenih prije stupanja na snagu ovoga zakona.

Povjerenstvo iz st. 1. ovoga članka će:

1. potvrditi sve ugovore koji su zaključeni sukladno zakonskim propisima koji su važili prije stupanja na snagu ovoga zakona,

2. naložiti koncesionarima, koji nisu zaključili ugovore o koncesiji sukladno zakonskim propisima koji su važili prije donošenja ovoga zakona, da te koncesijske odnose usklade s ovim zakonom u roku od 6 mjeseci od dana njegova stupanja na snagu,

3. ugovori koji se ne usklade sukladno točki 2. ovoga stavka ništavni su.

Članak 63

Na odnose utvrđene ugovorima o koncesiji zaključenim do dana stupanja na snagu ovog zakona, primjenjuju se odredbe tih ugovora, odnosno zakona na osnovu kojih su zaključeni, ako je to za koncesionara povoljnije ili ako ugovorne strane određena pitanja sporazumno ne urede, sukladno ovome zakonu.

Članak 64

Poduzeće, odnosno druga pravna osoba koje u obavljanju svoje djelatnosti koristi prirodno bogatstvo, dobro u općoj uporabi ili obavlja djelatnost od općeg interesa zaključuje ugovor o koncesiji bez provođenja postupka propisanog ovim zakonom, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona, osim prirodnog bogatstva, dobra u općoj uporabi ili djelatnosti od općeg interesa koja su predmet restitucije.

Ugovor o koncesiji iz st. 1. ovoga članka zaključuje se na period od 5 godina.

Članak 65

Poduzeće, odnosno druga pravna osoba koji u obavljanju svoje djelatnosti koriste prirodno bogatstvo, dobro u općoj uporabi ili obavljaju djelatnost od općeg interesa mogu zaključiti ugovor o koncesiji sukladno članku 32. ovoga zakona bez provođenja postupka propisanog ovim zakonom pod sljedećim uvjetima:

- da je po zakonu koji se primjenjivao do donošenja ovoga zakona proveden postupak dodjele koncesije i

- da po provedenom postupku dodjele koncesije iz alineje 1. ovoga članka nije donesena odluka o dodjeli koncesije.

Članak 66

Za pitanja koja nisu uređena ovim zakonom ili drugim propisom odgovarajuće se primjenjuju odredbe ZUP-a

Članak 67

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju važiti odredbe zakona i posebnih propisa o koncesijama, koje su se primjenjivale na prostoru Hercegbosanske županije do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Članak 68

Provedbeni propisi predviđeni ovim zakonom trebaju se donijeti u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 69

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	**ZAKON O KONCESIJAMA ("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 14/2003 i 8/2008)**
Rubrika:	V-2 - Građansko pravni odnosi/Obligacioni odnosi
Nivo dokumenta:	Hercegbosanska županija
Glasilo:	**Narodne novine Hercegbosanske županije, broj 8/2008 od 18/08/2008**
Vrsta propisa:	Zakoni
Propis na snazi:	26/12/2003 -
Verzija na snazi:	26/08/2008 -
Ukaz:	Na temelju članka 15. a) članka 26. e) Ustava Hercegbosanske županije ("Narodne novine HBŽ" broj: 3/96, 9/00 i 9/04), te članka 98. Poslovnika Skupštine HBŽ ("Narodne novine HBŽ" broj: 8/03, 14/03 i 1/4) Skupština Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana 23. srpnja 2008. godine donosi ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA
Donosilac:	Skupština Hercegbosanske županije
Unijeto u bazu:	19/07/2021
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

Mijenjanje komentara korisnika